

1500008-15.2022.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500008-15.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500008-15.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Lima da Silva

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu GABRIEL LIMA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 15h00, na Rua Lucinda Rosa dos Santos, nº 70, nesta cidade e Comarca de Dracena/SP, mantinha em depósito e guardava droga (maconha), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado em 11/01/2022 (fls. 70/74).

Regularmente notificado (fls. 95), o réu apresentou defesa prévia (fls. 100/105).

A denúncia foi recebida em 23/02/2022, ocasião em que foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento virtual, por meio de videoconferência, bem como indeferido os pedidos da defesa de revogação da prisão preventiva e instauração do incidente de dependência toxicológica (fls. 114/120).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu. (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por fragilidade probatória ou a desclassificação do

crime imputado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, pugnou pela diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelas fotografias das drogas (fls. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo pericial de constatação provisória (fls. 22/27), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/93), pelo laudo do objeto (fls. 143/146), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha comum Gustavo Buriola Watanabe, policial civil, disse que a ocorrência foi um apoio prestado à DDM em uma ocorrência na casa de Gabriel. Chegando ao endereço, ouviram um barulho na casa e acreditou que Gabriel estivesse no interior. Abriu o portão e entrou na casa. Encontrou uma faca com resquícios de droga em cima da mesa, droga no congelador e rolo de plástico filme em cima do fogão. O vizinho falou que Gabriel tinha acabado de sair da moto. A droga estava no congelador dentro de um saquinho em várias porções. Havia um pedaço maior também. A droga estava embalada em várias porções prontas para venda. Havia um mandado de prisão (cf. mídia).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha comum Joyce Grasiella Peres, policial civil, a qual disse que chegou na casa do réu e tinha barulho. Adentrou a residência e encontrou faca em cima da mesa e 23 porções de maconha no interior do congelador. Não tinha conhecimento sobre o tráfico. Na DDM o réu era investigado por violência doméstica. Os policiais lhe disseram que o réu era conhecido como possível vendedor (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu GABRIEL LIMA DA SILVA disse que tinha bastante quantidade de droga na sua casa porque fumava bastante a droga, diariamente. Embalava a droga para conservar. Pretendia consumir a droga em um mês. Pagou R\$ 450,00 na droga. Empreendeu fuga porque a polícia invadiu sua casa. Queria ver sua filha e pretendia dar um presente de natal. Não pretendia vender drogas. Há seis anos esteve na fundação casa e ficou por 45 dias em razão do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Trabalhava como entregador no Big Esfiha e Mochileiros. Ganhava em torno de R\$ 2.500,00 mensais (cf. mídia). De toda instrução, vislumbro que a negativa do réu não merece crédito, pois divergente do arcabouço probatório produzido, com nítida intenção de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito praticado.

O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia ao réu e destinava-se à traficância.

Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente: (a) a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 23 (vinte e três) porções de maconha pesando 143,64g (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 19/20; laudo provisório de fls. 22/27 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 91/93); (b) 01 (uma) faca contendo resquícios de "maconha" (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 19/20 e laudo descritivo fls. 143/146); (c) 01 (um) rolo fita adesiva da cor marrom e 01 (um) rolo de plástico filme transparente (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 19/20 e laudo descritivo fls. 143/146), petrechos comumente utilizados para embalar drogas; (c) a circunstância de o réu empreender fuga da polícia.

Segundo a prova oral, os policiais civis, em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos nº 0000085-27.2021.8.26.0591.0001 (fls. 13/15), localizaram sobre o fogão da cozinha um rolo de filme plástico, uma faca feita com lâmina, uma chave de boca de 14 mm e um rolo de fita adesiva marrom, além de apreenderam no interior do congelador 23 (vinte e três) porções de "maconha" com massa líquida de 143,64g (cento e quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas). Na ocasião, o acusado empreendeu fuga.

Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo o laudo definitivo de

substância entorpecente (fls. 91/93), comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, a versão dos policiais civis foi corroborada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 19/20) comprovando a apreensão da droga e dos objetos utilizados para sua comercialização (rolo de filme plástico, faca e fita adesiva marrom), pelo laudo pericial provisório (fls. 22/27) e laudo definitivo da droga (fls. 91/93) que atestaram positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)". Igualmente, pela análise do laudo descritivo dos objetos apreendidos (fls. 143/146), constatou que a faca continha resquícios da droga ora apreendida: "Foram encontrados resíduos de materiais típicos de entorpecentes, com odor e características típicas de "Cannabis Sativum" vulgarmente conhecida como "MACONHA"".

Nesse contexto, a julgar pela expressiva quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, a saber, 23 (vinte e três) porções da substância "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" pesando 143,64g (cento e quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 19/20) e dos petrechos apreendidos (rolo de filme plástico, faca e fita adesiva marrom) tradicionalmente utilizados na comercialização da droga, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse sido flagrado comercializando a substância entorpecente, o simples trazer guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para confecção de um "fininho de maconha" são necessários 0,33g da referida droga, o que indica que a maconha que estava em poder do réu, cujo peso totalizava 143,64 gramas, era suficiente para confecção de mais de 430 (quatrocentos e trinta) cigarros!

Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substancia entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Com efeito, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, manter em depósito e guardar consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, bem como em vista a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28 ou artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pelos policiais em Juízo é firme e suficiente para se concluir que os objetos (rolo de filme plástico, faca e fita adesiva marrom) apreendidos em poder do réu eram utilizados para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta de maus antecedentes, pois apresenta uma condenação com trânsito em julgado, eis que foi condenado por sentença irrecorrível pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça (Autos 1502556-47.2021.8.26.0168 – fls. 69 e pesquisa processual e-SAJ demonstrando o trânsito em julgado para as partes no dia 17/03/2022 – fls. 185). Outrossim, verifico que o réu apresenta conduta social reprovável, pois registra passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Autos 0000218-45.2016.8.26.0591 – fls. 151/152).

Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06).

Assim, considerando a circunstância judicial negativa e a expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 23 porções de maconha pesando 143,64g, o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/3, totalizando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papérolas de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)”.

“(…) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papérolas de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)”.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda inalterada.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume as hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários

que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu possui condenação criminal anterior com trânsito em julgado e passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (Autos 0000218-45.2016.8.26.0591 – fls. 114). Ademais, no caso presente, o acusado guardava em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente maconha, tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

Assim, torno definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da conduta social reprovável do réu e da expressiva quantidade de "maconha", aliado ao fato de que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como que o réu ostenta de maus antecedentes e conduta social reprovável, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu GABRIEL LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da

prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 70/74), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendidas em poder do réu e em se tratando de réu com maus antecedentes e conduta social reprovável, com passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (fls. 151/152), a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do rolo de filme plástico, faca e fita adesiva marrom apreendida em poder do réu (cf. autos de exibição e apreensão a fls. 19/20) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a destruição das amostras da substância entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, remetendo-se auto competente.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.

Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 30 de março de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA